主題精選：有償讓與 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 依土地法第34條之1為讓與，共有人不得為受讓
人
發布日期: 2023-11-09
內文
依土地法第三十四條之一執行要點第3點第2項規定：「前項有償讓與之處分行為，共有人除依
本法條規定優先購買外，不得為受讓人。」詳言之，依土地法第34條之1第1項有償讓與之處分
行為，除依土地法第34條之1第4項優先購買外，無論同意共有人或不同意共有人，皆不得為受
讓人。茲以買賣為例，說明如下：
• (一) 同意共有人不得為受讓人：土地法第34條之1第1項規定，乃同意共有人代理不同意共有
人將共有不動産出售，如受讓人為同意共有人之一人或數人，違反民法第106條禁止自己代理
之規定，因此同意共有人不得為受讓人。如甲、乙、丙、丁、戊五人共有一筆土地，應有部分
均等，甲、乙、丙三人同意將該土地出售於甲，則甲、乙、丙三人不得依土地法第34條之1第1
項多數決出售該土地於甲。
• (二) 不同意共有人不得為受讓人：土地法第34條之1第1項規定，乃同意共有人代理不同意共
有人將共有不動產出售，如受讓人為不同意共有人之一人或數人，雖未違反民法第106條禁止
自己代理之規定，然受讓人以外之其他不同意共有人無優先購買權，缺乏制衡機制，恐侵害受
讓人以外之其他不同意共有人之權益。因此，土地法第三十四條之一執行要點第3點第2項明文
規定，共有人（包括不同意共有人）不得為受讓人。如甲、乙、丙、丁、戊五人共有一筆土
地，應有部分均等，甲、乙、丙三人同意將該土地出售於丁，則甲、乙、丙三人不得依土地法
第34條之1第1項多數決出售該土地於丁。
上開規定僅限於有償讓與之處分行為，至於設定用益物權行為（包括地上權、農育權、不動產
役權及典權）之規範如下：
• (一) 不得設定用益物權於同意共有人：土地法第34條之1第1項規定，乃同意共有人代理不同
意共有人將共有不動産設定用益物權，如承受人為同意共有人之一人或數人，違反民法第106
條禁止自己代理之規定，因此不得設定用益物權於同意共有人。如甲、乙、丙、丁、戊五人共
有一筆土地，應有部分均等，甲、乙、丙三人同意將該土地設定地上權於甲，則甲、乙、丙三
人不得依土地法第34條之1第1項多數決設定地上權於甲。

• (二) 得設定用益物權於不同意共有人：土地法第
34條之1第1項規定，乃同意共有人代理不同意共有
人將共有不動產設定用益物權，如承受人為不同意
共有人之一人或數人，未違反民法第106條禁止自
己代理之規定。然，承受人以外之其他不同意共有
人無優先承受權，缺乏制衡機制，恐侵害承受人以
外之其他不同意共有人之權益。但，土地法第三十
四條之一執行要點第3點第2項僅適用於有償讓與之
處分行為，不包括設定用益物權行為。因此，設定
用益物權於不同意共有人，法無明文禁止。如甲、
乙、丙、丁、戊五人共有一筆土地，應有部分均
等，甲、乙、丙三人同意將該土地設定地上權於
丁，則甲、乙、丙三人得依土地法34條之1第1項多
數決設定地上權於丁。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 土地法第34條之1執行要點修正重點(一)：多數決
有償讓與對象不得為共有人之一
發布日期: 2023-08-29
內文
首先，土地法第34條之1第1項規定：「共有土地或建築改良物，其處分、變更及設定地上權、
農育權、不動產役權或典權，應以共有人過半數及其應有部分合計過半數之同意行之。但其應
有部分合計逾三分之二者，其人數不予計算。」此為共有不動產多數決之法源，而由於法條文
字並未明確限制處分對象，故除處分給共有人以外的第三人，過去學說與實務有所爭論：究竟
共有人是否得為多數決之受讓人？
按過往通說為多數決得處分給不同意共有人(少數人)，但不得處分給同意共有人(多數人) ，主
要理由為可藉此保障少數人之利益。
惟，此次修法已將其明確化，按土地法第34條之1執行要點第三點第二項：「有償讓與之處分行
為，共有人除依本法條規定優先購買外，不得為受讓人。」亦即多數決處分只能賣給第三人，
至於共有人只能依同樣條件主張優先購買，而不能直接作為買受人。其理由整理如下：
1. 承買之共有人可能與同意出賣共有人密謀合議，並參與價格決定，聯合以較低價金出售給
自己，有利害衝突顯失公平情形，進而侵害他共有人權益。
2. 該共有人之應有部分實際未為處分，乃竟得就未同意處分共有人之應有部分強制予以處
分。
3. 按共有人互為買賣無優先購買權之意旨，如多數
共有人將全部不動產多數決處分給共有人之一，亦
屬互為買賣，將因而造成其他少數共有人無法行使
優先承購權。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下